

4. Păstrarea originalului sau a copiei legalizate a înscrisurilor în formă materială, atașate în format digital unei cereri de înscriere înregistrate online în aplicația integrată de cadastru și carte funciară eTerra (Minuta ședinței din data de 23.05.2022, pct. 7)

Camera Oradea solicită formularea unui punct de vedere cu privire la solicitarea unui notar public din cadrul acesteia, referitoare la următoarea situație juridică:

Având în vedere dispozițiile art. 28¹ teza ultimă,¹ introdus prin Legea nr. 264/2021 cu privire la modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, referitoare la obligativitatea birourilor notariale de a păstra originalul sau copia legalizată a înscrisurilor certificate în condițiile alin. (2), se adresează rugămintea de a se comunica dacă această obligație este îndeplinită prin păstrarea duplicatului actului original, înregistrat la OCPI, la mapa notarului, cu termen de păstrare permanent.

În urma analizei situației juridice prezentate, Comisia reține următoarele:

Prin minuta din data de 13.12.2021 s-a stabilit că până la modificarea Nomenclatorului Arhivistic Național referitor la activitatea birourilor notariale, UNNPR va transmite recomandări notarilor publici cu privire la modul de lucru.

¹ (n. red.) Trimiterea corectă se referă la prevederile art. 28¹ alin. (6) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, în conformitate cu care:

„(6) Arhivarea cererii și a înscrisurilor depuse online, precum și a documentelor emise online de oficiile teritoriale se efectuează prin sistemul integrat de cadastru și carte funciară administrat de către Agenția Națională prin direcția de specialitate. La cererea persoanelor interesate, oficiile teritoriale eliberează copii după aceste înscrisuri, cu mențiunea conform cu exemplarul din sistemul informatic integrat. Originalul sau copia legalizată a înscrisurilor certificate în condițiile alin. (2) se păstrează permanent de către solicitant sau deponent, conform celor precizate pe cererea de recepție și/sau înscriere, în lipsa acestei mențiuni cererea urmând a fi respinsă.”

Potrivit 28¹ alin. (2) *„Cererea prevăzută la alin. (1) va fi însoțită de redarea pe suport informatic a înscrisurilor emise în formă materială, semnate de deponent cu semnătura electronică calificată, prin care certifică că redarea pe suport informatic s-a făcut după originalul sau copia legalizată a înscrisului și că nu a fost alterat conținutul acestuia, sub sancțiunea nulității absolute a înscrierii, recepției sau avizării. Pentru efectuarea înscrierii în cartea funciară, înscrisul pe suport informatic astfel depus are efect juridic echivalent înscrisului original și va sta la baza soluționării cererii.”*